

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7^e Législature

QUESTIONS ECRITES

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

REPONSES DES MINISTRES

SOMMAIRE

1. Questions écrites (p. 103).

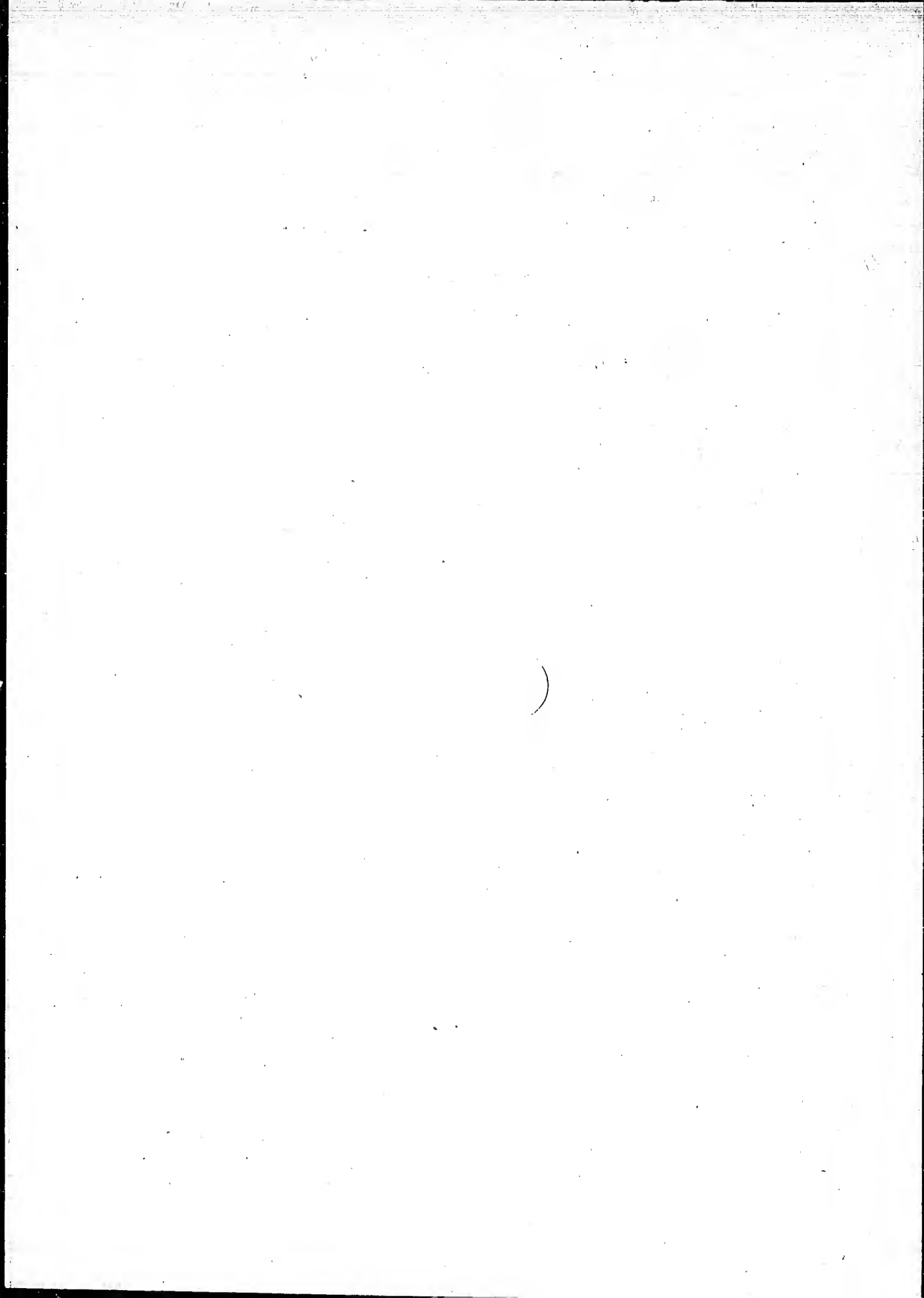
2. Réponses des ministres aux questions écrites (p. 128).

Premier ministre (p. 128).
Affaires européennes (p. 128).
Affaires sociales et solidarité nationale, porte-parole du
gouvernement (p. 129).
Agriculture (p. 132).
Anciens combattants et victimes de guerre (p. 140).
Budget et consommation (p. 143).
Culture (p. 143).
Défense (p. 145).
Départements et territoires d'outre-mer (p. 146).
Droits de la femme (p. 147).
Economic, finances et budget (p. 148).

Education nationale (p. 159).
Environnement (p. 159).
Intérieur et décentralisation (p. 162).
Jeunesse et sports (p. 163).
Justice (p. 164).
Mer (p. 167).
P.T.T. (p. 168).
Recherche et technologie (p. 177).
Redéploiement industriel et commerce extérieur (p. 179).
Relations avec le parlement (p. 185).
Relations extérieures (p. 186).
Santé (p. 190).
Urbanisme, logement et transports (p. 192).

**3. Liste de rappel des questions écrites auxquelles il n'a pas été
répondu dans les délais réglementaires (p. 193).**

4. Rectificatifs (p. 194).



QUESTIONS ECRITES

Boissons et alcools (alcools).

61923. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Paul Fuchs** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur les difficultés que rencontrent les exportateurs d'alcool. Devant cette année subir des frais supplémentaires dus à la loi de finances 1985 (article 13), harmonisant avec la législation de la Communauté européenne la vignette sur l'alcool en l'incluant dans la base d'imposition à la T.V.A., il s'avère de plus que la marque de cette vignette sur les étiquettes est refusée par certains pays à l'export. Les exportateurs sont donc dans l'obligation de disposer d'un double stockage entraînant des charges financières particulièrement lourdes à supporter. C'est pourquoi, afin de tenir compte de la réalité de la vie de ces entreprises, il apparaît nécessaire d'envisager la suppression de cette marque sur les étiquettes qui n'ajoute rien et qui au contraire amène des difficultés supplémentaires.

Communes (fonctionnement).

61924. — 14 janvier 1985. — **M. Philippe Mestre** appelle l'attention de **M. le Premier ministre** sur l'avenir des communes rurales. Il s'inquiète de constater que le programme prioritaire d'exécution (P.P.E.) n° 10 du IX^e Plan assure aux villes les moyens nécessaires pour contribuer à résoudre leurs problèmes d'habitat, d'aménagement, de transport et d'emploi, les communes semblant être les laissées pour compte de ce Plan. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer de quels moyens celles-ci disposeront, à l'instar des communes urbaines.

Mutualité sociale agricole (assurance maladie maternité).

61925. — 14 janvier 1985. — **M. Philippe Mestre** demande à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, si elle n'envisage pas d'étendre aux anciens exploitants agricoles le remboursement des forfaits thermaux, tels qu'il est pratiqué dans le régime général. Une parité entre les deux régimes permettrait aux anciens exploitants de bénéficier de soins parfois indispensables et dont la charge est trop lourde pour de faibles budgets.

Assurance vieillesse : généralités (paiement des pensions).

61926. — 14 janvier 1985. — **M. Pascal Clément** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la périodicité des versements de pensions de retraite vieillesse. Alors que pendant toute une vie active l'ensemble des salariés a été rétribué mensuellement, l'attribution des pensions se fait en fin de trimestre, ce qui crée de grandes difficultés de gestion de budget à de nombreux retraités. Il lui demande, si dans un souci de plus de justice, le gouvernement ne pourrait pas envisager la mensualisation du paiement des retraites.

Enseignement préscolaire et élémentaire (personnel).

61927. — 14 janvier 1985. — **M. Maurice Adevah-Pouf** appelle l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur les nouvelles conditions d'attribution de l'indemnité de logement aux instituteurs, telles qu'elles découlent du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 et des circulaires 83-175 du 26 juillet 1983 et du 1^{er} février 1984. Ce dernier texte définit clairement les catégories d'ayants droit et va amener de nombreuses collectivités locales à se prononcer sur des dossiers dont les aspects humains ne peuvent être évacués. Il s'agit en l'occurrence des enseignants en congé de longue maladie, en congé postnatal ou tout simplement en stage de longue durée. Il lui demande donc s'il envisage, pour ces cas spécifiques une modulation de la réglementation en vigueur.

Assurance vieillesse : généralités (calcul des pensions).

61928. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Pierre Balligand** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur les dispositions prévues pour les personnes ayant exercé une activité pénible (travaux du bâtiment) pouvant bénéficier de cinq ans de bonification par rapport au régime général en matière de retraite. Il lui demande si dans le cadre de l'avancement de l'âge de la retraite il serait possible d'avancer de nouveau de cinq ans cet avantage.

Assurance maladie maternité (prestations en espèces).

61929. — 14 janvier 1985. — **M. Georges Bally** appelle l'attention de **M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle** sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle durant une période de congé maladie. En effet, ces anciens demandeurs d'emploi, qui ont eu la volonté de suivre une formation afin de retrouver plus rapidement un emploi, sont dans une situation financière difficile, lorsque durant les stages, ils sont amenés à ne plus suivre les cours dispensés pour des raisons de santé. Les cotisations sociales pour les stagiaires sont payées par l'Etat. La sécurité sociale calcule les indemnités journalières sur les cotisations effectives de l'Etat. La Direction départementale du travail, quant à elle, verse aux stagiaires en maladie 50 p. 100 de la rémunération qu'ils touchent durant ce stage. De ce fait, les stagiaires dans ce cas éprouvent d'énormes difficultés financières. Le montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale étant très faibles, ces stagiaires se trouvent pénalisés, ce qui n'est pas sans créer de problèmes lorsqu'ils sont confrontés à des charges de famille. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de modifier le calcul des indemnités journalières servies aux stagiaires en congé maladie afin que les intéressés continuent à percevoir l'intégralité des indemnités de stage qui leur sont servies lorsqu'ils sont en formation.

Viandes (ovins).

61930. — 14 janvier 1985. — **M. Bernard Bardin** appelle l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur la situation des producteurs de viande ovine en France. En effet, il apparaît que, d'après un recensement de décembre 1983, l'effectif ovin communautaire a augmenté de 1,3 p. 100 par rapport à l'année précédente, alors que pour la France la variation a été négative. Compte tenu du fait que les prévisions de consommation pour 1985 laissent à penser que la demande sera en France et en Europe proche de celle de 1984, il lui demande de lui indiquer la position qu'il entend développer en 1985 auprès d'un certain nombre de partenaires européens afin que les importations communautaires de carcasses ovines soient inférieures à celles des années précédentes.

Elevage (ovins : Nièvre).

61931. — 14 janvier 1985. — **M. Bernard Bardin** appelle l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur la situation des éleveurs d'ovins dont l'exploitation se situe en zone piémont III dans le département de la Nièvre. En effet, le nombre maximum d'unités gros bétail (U.G.B.) susceptibles d'être primées a été limité à 25 par exploitation en zone piémont III. Compte tenu du fait que par ailleurs l'indemnité fixée dans ce zonage pour l'hivernage 1983-1984 est relativement proche de celle accordée en zone défavorisée hors piémont pour laquelle 33,33 unités gros bétail peuvent être primées, les éleveurs spécialisés en zone piémont III se voient attribuer une indemnisation inférieure à celle qui peut être accordée en zone défavorisée hors piémont. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que dans l'ensemble des zones de piémont qui présentent un handicap important l'indemnité allouée pour l'hivernage 1984-1985 soit supérieure à celle de la zone défavorisée hors piémont.

Boissons et alcools (alcoolisme).

61932. — 14 janvier 1985. — **M. Raoul Bayou** expose à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, que le dernier rapport du haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme fait apparaître quatre évidences : 1° la consommation d'alcool augmente ; 2° celle du vin a diminué de plus de 10 p. 100 en cinq ans ; 3° le nombre des maladies causées par l'alcoolisme ne baisse pas ; 4° c'est dans les régions où l'on produit et où l'on boit du vin naturel que leur nombre est le plus faible. La propagande anti-vin a donc eu pour conséquence une réduction importante de la consommation du vin sans que, pour autant, les maladies d'origine alcoolique aient vu baisser leur nombre. Cette propagande anti-vin se trompe donc de cible, n'est d'aucun effet bénéfique pour la santé publique, mais porte un tort considérable à la viticulture française et notamment à celle du Midi. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de s'interroger sur les campagnes anti-alcooliques qui visent exclusivement le vin.

Accidents du travail et maladies professionnelles (prestations en espèces).

61933. — 14 janvier 1985. — **M. André Bellon** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur la situation de titulaires d'une rente à 100 p. 100 au titre de maladie professionnelle, réversible sur la tête du conjoint survivant. Dans le cas où le conjoint survivant est un incapable majeur pris en charge par une A.T.I., la rente est versée à cet organisme puisque la législation en vigueur ne prévoit pas la possibilité de désigner un autre bénéficiaire que le conjoint. Il lui demande si cette situation particulière pourrait être prise en considération, aboutissant à des dispositions permettant au titulaire de la rente de désigner un autre bénéficiaire.

Taxe sur la valeur ajoutée (déductions).

61934. — 14 janvier 1985. — **M. André Bellon** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la situation de fournisseurs français d'entreprises exportatrices ayant la possibilité d'acquiescer des biens en franchise de T.V.A., procédure qui leur procure un avantage important en matière de trésorerie. Or, les fournisseurs des entreprises exportatrices achètent avec T.V.A. les biens qu'elles vont devoir facturer sans T.V.A. alors que, dans certains cas, elles sont d'ores et déjà en possession de l'attestation de leur client certifiant que les produits commandés sont destinés à l'exportation. Il lui demande s'il peut être étudié la possibilité de faire bénéficier le fournisseur de l'exportateur de la procédure prévue pour la livraison en franchise de T.V.A. dès lors qu'il peut produire comme preuve de la destination des biens, l'attestation visée par l'administration fiscale émanant de son client exportateur.

Transports (politique des transports).

61935. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Jacques Benetière** demande à **M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports** dans quels délais doivent paraître les décrets d'application de la loi d'orientation sur les transports du 30 décembre 1982, notamment ceux relatifs à l'article 36 concernant les modalités de création et de délivrance du nouveau système d'autorisations se substituant aux licences de transport. Actuellement des officines se sont créées dont la fonction est de commercialiser les licences de transport. Ces officines passent régulièrement des annonces dans la presse spécialisée et les transporteurs titulaires de licences nouvellement distribuées bénéficient de véritables rentes de situation dont ils font bénéficier les officines. Celles-ci perçoivent des commissions au détriment des entreprises qui, n'ayant pu obtenir de licence gratuitement pour situation financière insuffisante, doivent se les procurer à prix fort, ce qui a pour effet de pénaliser encore plus leurs comptes d'exploitation. Le prix de ces licences atteint couramment 4 000 à 5 000 francs par mois. Cette situation est d'autant plus absurde que n'importe quel transporteur français peut obtenir à l'étranger n'importe quelle autorisation de voyage sans frais. Aussi, il lui demande s'il entend mettre une fin à ces pratiques abusives.

Pompes funèbres (réglementation).

61936. — 14 janvier 1985. — **M. Louis Basson** appelle l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur les souhaits de la Fédération française de crémation qui demande sur la base d'une solide argumentation, le vote d'une loi spécifique à la pratique de la crémation dans notre pays dans le but de l'organiser en service public, de former des personnels qualifiés et d'empêcher toute discrimination au plan de l'information des intéressés comme à celui des équipements mis ou à mettre à leur disposition. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à cet égard.

Communes (finances locales).

61937. — 14 janvier 1985. — **M. Gilbert Bonnemaison** attire l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur le lien existant au sein de la dotation globale de fonctionnement entre le produit des impôts sur les ménages prélevés par les communes et le montant de la dotation de péréquation qu'elles perçoivent. Ce lien n'est pas de nature à favoriser une politique de modération des taux d'imposition votés par les collectivités puisqu'il pénalise celles qui la pratiquent. Certes, la référence aux impôts levés ne constitue pas l'unique critère de répartition de la D.G.F. ; certes, au sein même de la dotation de péréquation, la part répartie en fonction du potentiel fiscal augmente régulièrement en pourcentage de l'ensemble, au détriment de la part répartie en fonction des impôts sur les ménages. Cette part reste néanmoins importante et son critère de répartition constitue un frein à toute politique locale de diminution de la pression fiscale. Il lui demande si, dans le cadre du réexamen général des mécanismes de la D.G.F., il entend proposer une révision de ce système.

Santé publique (maladies et épidémies).

61938. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Boucheron** (Charente) rappelle à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, que l'arrêté du 17 août 1984 fixe maintenant les conditions d'application de l'article L 10 du code de la santé publique relatif à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Il souhaiterait avoir son avis sur les points suivants : 1° Doit-on impérativement arrêter les rappels de vaccin antityphoïdique et paratyphoïdique A et B (T.A.B.) chez les agents ayant dépassé l'âge de trente-cinq ans, ou bien peut-on les poursuivre au-delà si le médecin du travail le juge opportun et, en l'absence de contre-indication, pour ceux d'entre eux qui sont affectés dans certains services, dont le personnel est particulièrement exposé à la contamination, tels ceux de laboratoires, de maladies infectieuses et de gastro-entérologie ? 2° Quelle est la conduite à tenir à l'égard des sujets qui, recrutés après l'âge de trente-cinq ans, dans un des établissements ou organismes visés par l'arrêté du 19 janvier 1949 modifié, n'ont reçu aucune des vaccinations prescrites par l'article L 10 précité ? Doit-on, notamment, les vacciner par le T.A.B. en l'absence de contre-indication, puisque l'article 7 de l'arrêté du 17 août 1984 prévoit une limite d'âge, mais seulement en ce qui concerne les rappels, ou doit-on se contenter d'appliquer les dispositions de l'article 6, second alinéa, de ce même règlement ? 3° En ce qui concerne l'immunisation contre la diphtérie, l'article 7 de l'arrêté précité précise que « ... l'immunisation devra être acquise lors de l'entrée en fonction et ne nécessitera pas de rappels ultérieurs » ; l'absence de tout rappel et la non-vérification périodique de l'état d'immunisation, ne sont-elles pas de nature à faire courir un risque à des sujets travaillant dans des services où ils peuvent être éventuellement exposés ? 4° Compte tenu d'un certain degré d'imprécision concernant la durée effective de l'état d'immunité conférée par les vaccinations antitétanique et antipoliomyélique, ne serait-il pas opportun de mentionner que le délai de dix ans entre la vaccination et le premier rappel, ou entre les rappels ultérieurs, doit être considéré comme un maximum et que l'intervalle optimum se situe entre cinq et dix ans ? En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre à ce sujet.

Pharmacies (officines).

61939. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Boucheron** (Ille-et-Vilaine) demande à **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé**, de lui préciser, dans la réponse apportée à sa question n° 54796, (publiée au *Journal officiel* A.N. Questions n° 47 du 26 novembre 1984), si, parlant des préparateurs en pharmacie, (contraints) d'assurer seuls

les gardes de nuit, l'on doit comprendre, d'après les termes de la réponse, que ce sont bien les préparateurs en pharmacie qui se placent en infraction, alors qu'ils occupent une position de salariés, donc de préposé, donc de subordonné et qu'ils doivent obéissance au chef d'entreprise. Il est impossible aux préparateurs de « refuser d'exécuter un tel exercice », voire de « saisir la Direction départementale du travail et de l'emploi, en cas de conflit de cette nature » par crainte de perdre leur emploi. C'est la raison pour laquelle la question a été posée, de telles pratiques étant malheureusement courantes et exposant les préparateurs en pharmacie à la juridiction correctionnelle, alors qu'ils ne font qu'obéir aux ordres du chef d'entreprise. Il lui demande, « de tels délits n'étant pas du ressort des juridictions disciplinaires, mais du seul ressort des juridictions de droit commun, quel a été le nombre d'infractions relevées par ses services, ces dix dernières années, combien d'infractions ont été suivies de plaintes, quelles ont été les suites données à ces plaintes » ?

Postes et télécommunications (téléphone).

61940. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Boucheron** (Ille-et-Vilaine) appelle l'attention de **M. le ministre délégué chargé des P.T.T.** sur les troubles causés dans l'esprit des usagers par les dernières décisions prises durant l'été 1984 en matière de tarifs de communication avec le serveur annuaire électronique. En effet, par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine, la taxation après deux minutes de gratuité peut apparaître comme une réduction du service rendu. Il lui demande s'il est exact que les deux minutes gratuites concernent la consultation des listes d'abonnés de l'ensemble de la France ? Dans ce cas, cette nouvelle orientation représenterait une extension considérable d'un service qui jusqu'alors était payant. D'autre part, ne serait-il pas possible d'étendre la durée de gratuité de deux à trois minutes par exemple. En effet, deux minutes de consultation semblent couvrir deux appels sur trois ; alors que trois minutes couvriraient 90 p. 100 des besoins. Deux minutes de connexion représentent une durée suffisante pour une recherche en page blanche par un usager habitué. Par contre, pour une recherche en page jaune (professionnelle) ou par une personne âgée ou à faible dextérité, ce temps apparaît insuffisant. Un prolongement de cette durée de gratuité permettrait de faire disparaître cette discrimination entre usagers. Son administration a-t-elle l'intention d'apporter un correctif en ce sens ? Enfin, serait-il possible que les centres serveurs annuaire électronique délivrent sur les écrans minitels, une bande annonce, quinze secondes avant la fin du service gratuit prévenant l'usager de la fin de la période de gratuité ? Cette procédure simple permettrait à l'utilisateur de gérer en toute connaissance son dialogue avec le centre serveur.

Service national (report d'incorporation).

61941. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Boucheron** (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de **M. le ministre de la défense** sur les jeunes en cours de formation professionnelle appelés à remplir leur obligation de service national avant la fin de cette formation. Il demande de préciser la réglementation en la matière des reports d'incorporation et si celle-ci permet bien la souplesse nécessaire à l'emploi.

Politique extérieure (Vietnam).

61942. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Boucheron** (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de **M. le ministre des relations extérieures** sur la demande faite à la France par le Comité Vietnam pour la défense des droits de l'Homme d'accueillir à l'exemple des Etats-Unis un certain nombre de prisonniers politiques actuellement détenus dans des « camps de rééducation » au Vietnam, en violation des accords de Paris de 1973. Il lui demande sa position à ce sujet.

Hôtellerie et restauration (débits de boissons).

61943. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Boucheron** (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur le fait que les crèperies sont classées comme débits de boissons en raison notamment de leur vente de cidre. Il y a là une anomalie dans la mesure où les crèperies ne pratiquent pas plus de vente de boissons alcoolisées que dans les restaurants et qu'une autorisation d'ouverture d'un débit de boissons est plus difficile à obtenir et le contrôle *a posteriori* plus sévère. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre à ce sujet.

Assurance vieillesse : régime général (calcul des pensions).

61944. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Boucheron** (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur le fait que les instructeurs de l'enseignement privé ne peuvent pour la plupart prendre leur retraite avant l'âge de soixante ans alors que leurs collègues instituteurs dans l'enseignement public y ont droit à cinquante-cinq ans. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin d'assurer la parité des personnels des deux enseignements sur ce point.

Educations physique et sportive (personnel).

61945. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Boucheron** (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de **M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports** sur la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et sur la circulaire du 10 avril 1984 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Cette circulaire rappelle dans son chapitre, traitant des délais de publication des décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984, l'article 24 de la loi du 11 juin 1983 prévoyant que les décrets d'application de cette loi devront intervenir dans l'année qui suit sa publication. Elle précise que cet article 24 conserve toute sa portée, la loi du 11 janvier 1984 n'ayant pas abrogé la loi du 11 juin 1983. En conséquence, il lui demande si en ce qui concerne son ministère des décrets d'application sont bien prévus dans les délais impartis.

Chômage : indemnisation (allocation d'insertion).

61946. — 14 janvier 1985. — **M. Gérard Collomb** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur les conditions d'attribution de l'allocation d'insertion instituée par le décret n° 216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L 351-9 du code du travail. En effet, celui-ci ne prévoit pas de report de limite d'âge pour les étudiants ayant effectué les obligations du service national en cours d'études, les lésant ainsi par rapport aux étudiants ayant été réformés ou ayant obtenu un sursis. En conséquence, il lui demande ce qu'elle envisage de faire pour remédier à cette situation.

Chômage : indemnisation (allocation d'insertion).

61947. — 14 janvier 1985. — **M. Gérard Collomb** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur les conditions d'attribution de l'allocation d'insertion instituée par l'article L 351-9 du code du travail. En effet, l'article 2 précise que les jeunes âgés de plus de dix-huit ans doivent, pour pouvoir en bénéficier « avoir accompli, depuis moins de douze mois, un cycle de l'enseignement secondaire ou supérieur », ce qui a pour effet de priver du bénéfice de l'allocation d'insertion les étudiants qui échouent un examen en cours de cycle universitaire. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible de modifier l'article 2 du décret n° 216 du 29 mars 1984 afin de supprimer cette nécessité d'avoir accompli un cycle complet depuis moins de douze mois.

Sociétés civiles et commerciales (sociétés d'économie mixte).

61948. — 14 janvier 1985. — **M. Pierre Dassonville** attire l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 portant réforme du régime juridique des sociétés d'économie mixte locales. Ce texte législatif ne fixe pas de limites territoriales à la compétence des S.E.M. locales. Il lui demande en conséquence si ces sociétés pourront exercer leurs activités sur n'importe quel point du territoire ou si alors, le cadre géographique dans lequel les S.E.M. locales pourront intervenir, se confondra avec les limites territoriales des collectivités participantes.

Impôt sur le revenu (politique fiscale).

61949. — 14 janvier 1985. — **M. Marcel Dehoux** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la position de ses prédecesseurs et de l'administration fiscale (question n° 39683 du 18 mai 1981 A.N. et D. adm. 5B-3121, n° 30, 1^{er} juillet 1978) qui excluent, au point de vue fiscal, la prise en charge des enfants majeurs recueillis, avant l'âge de vingt et un ans ou de vingt-cinq ans, à l'occasion de circonstances particulièrement dramatique. Il lui demande de bien vouloir formuler une appréciation plus adaptée à la réalité, s'appuyant notamment sur la volonté d'inciter les jeunes, orphelins dans le cas présent, à poursuivre des études longues ou spécialisées.

Enseignement (politique de l'éducation).

61950. — 14 janvier 1985. — **M. Freddy Dechaux-Besume** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur la suite donnée à la consultation-réflexion. La consultation-réflexion conduite au cours de deux samedis matin en février et avril 1983 dans les écoles maternelles et élémentaires et qui avait été suivie dans 65 p. 100 des écoles, a fait l'objet de la publication d'un rapport national avec un certain nombre d'orientations et de deux textes dans les *Bulletins officiels* de l'éducation n° 23 du 7 juin 1984 et n° 29 du 19 juillet 1984. Ce vaste forum décentralisé sur l'école devait permettre de faire le bilan mais aussi et surtout de traduire les orientations retenues dans le rapport national par des actions engageant à des titres divers tous les partenaires du système éducatif. A cet effet, une demi-journée devait être prévue pour la réception du rapport dans les écoles, son examen et la première préparation des actions prioritaires. Qu'en est-il aujourd'hui de cette dernière étape de la consultation-réflexion sur l'école ? Dans nombre d'écoles de différents départements aucune suite n'a été donnée malgré la volonté manifeste des parents de voir concrétiser l'importante réflexion dans laquelle ils avaient beaucoup investi. Il lui demande quelles mesures il va prendre pour impulser nettement cette consultation-réflexion au niveau de sa phase finale, laquelle doit réunir tous les partenaires du système éducatif et doit déboucher sur des actions concrètes.

Retraites complémentaires (calcul des pensions).

61951. — 14 janvier 1985. — **M. Raymond Douyère** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur le cas d'un travailleur handicapé, qui a bénéficié d'une pension d'invalidité de première catégorie de 1953 à 1979, tout en exerçant une activité salariée à mi-temps dans le bâtiment. A soixante ans, sa pension d'invalidité a été transformée en pension de vieillesse sécurité sociale, à laquelle s'ajoute la retraite complémentaire C.N.R.O. La C.N.R.O. a liquidé en fonction du nombre de points acquis par ses cotisations. Si ces points gratuits sont attribués pour un arrêt total, rien n'est prévu pour un travailleur handicapé qui travaille à temps partiel. Il lui demande donc de lui faire savoir si elle envisage de prendre des mesures afin de remédier à cette situation qui intéresse de nombreux travailleurs handicapés.

Impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux).

61952. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Louis Dumont** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la différence de traitement entre les artisans « personnes physiques » et les artisans « personnes morales » qu'occasionnent les modalités d'application de l'article 66 de la loi de finances n° 82-1126 du 29 décembre 1982, relative au compte d'épargne en actions, étendu par l'article 9-II de la loi de finances pour 1984 aux sociétés coopératives artisanales. Les textes précités excluent en effet les seconds du champ d'application des mesures d'incitation fiscale prévues par ce dispositif. En conséquence, il lui demande que les entreprises inscrites au répertoire des métiers et ayant la personnalité morale, puissent bénéficier des dispositions sur l'épargne investie au même titre que les personnes physiques.

Entreprises (politique à l'égard des entreprises).

61953. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Louis Dumont** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur l'absence, dans l'article 33 de la loi n° 84-148 du 1^{er} mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des

entreprises, de précision quant aux modalités suivant lesquelles les groupements de prévention auxquels il est fait référence à l'article 33 seront agréés. A cette occasion, il lui rappelle que les sociétés coopératives visées par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 sont déjà assujetties à l'obligation de faire procéder périodiquement à l'examen de leur situation financière et de leur gestion par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Les objectifs recherchés dans le cadre des deux lois précitées étant sur de nombreux points identiques, il lui demande que les groupements de professionnels agréés pour l'exercice de la révision coopérative puissent recevoir également l'agrément, en qualité de groupement de prévention, par le représentant de l'Etat dans la région, dans le cadre de la loi du 1^{er} mars 1984.

Déchets et produits de la récupération (papiers et cartons).

61954. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** expose à **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie**, le problème du recyclage des vieux papiers en France. D'après un article du *Monde* du 4 décembre 1984, le taux de recyclage des vieux papiers ne dépasserait pas 37 p. 100 dans notre pays alors qu'il est en moyenne de 43 p. 100 dans les autres pays de la Communauté européenne. Alors que, malgré notre vaste domaine forestier, nous importons chaque année 2,5 millions de tonnes de papier et de pâte de papier et que la mauvaise utilisation de nos ressources en bois et en vieux papiers grève notre balance commerciale de 8 millions de francs par an, il lui demande ce qu'il envisage de faire pour multiplier, en coopération avec les municipalités et les associations intéressées, les opérations de collecte de papier et de carton.

Matériels électriques et électroniques (emploi et activité).

61955. — 14 janvier 1985. — A la suite du lancement à Dieppe du chalutier congélateur « Suckas-Arctic » et à la veille du lancement de deux nouveaux bateaux de ce type et de trois navires de pêche semi-industrielle, **M. Dominique Dupilet** demande à **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement, et des transports, chargé de la mer**, de bien vouloir lui faire un bilan chiffré du total des commandes, dont l'industrie française d'appareillage maritime électrique a ou pourra bénéficier face à la concurrence allemande et scandinave dont les entreprises telles Tropp, Decca, Koden, Simerad, Scammon sont particulièrement performantes.

Circulation routière (réglementation et sécurité).

61956. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** attire l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur le danger causé par l'absence de signaux lumineux pour piétons à certains grands carrefours. Il lui demande si, en raison de la difficulté d'équiper tous les carrefours en équipements lumineux pour piétons, il serait envisageable de faire fonctionner les feux tricolores dans les deux sens comme chez nos voisins d'Outre-Rhin. Cette mini-réforme aurait deux avantages : celui de prévenir les piétons qui s'engagent sur la chaussée de l'imminence du passage au vert ; elle permettrait aussi aux automobilistes d'avoir un temps de réaction plus rapide au passage au vert puisque l'orange s'intercalerait entre le feu rouge et le feu vert, ce qui ne manquerait pas de rendre à certains carrefours une fluidité salutaire.

*Recherche scientifique et technique
(Institut pour la recherche et l'exploitation de la mer).*

61957. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** demande à **M. le ministre de la recherche et de la technologie** de bien vouloir lui expliquer les raisons pour lesquelles le siège social de l'Ifremer a été choisi à Paris, alors que, dans le cadre de la décentralisation, il eût été plus logique de le confier à une des trois villes où l'Institut est déjà implanté (Nantes, Toulon ou Brest).

Circulation routière (réglementation et sécurité).

61955. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** demande à **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** de bien vouloir lui faire le bilan de la mesure qui a instauré une priorité à gauche dans certains carrefours de la capitale.

*Recherche scientifique et technique
(Institut pour la recherche et l'exploitation de la mer).*

61959. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** demande à **M. le ministre de la recherche et de la technologie** de lui préciser la nature de la mission qui sera confiée au pôle de l'Institut pour la recherche et l'exploitation de la mer, qui sera constitué à Boulogne-sur-Mer.

Patrimoine archéologique, esthétique, historique et scientifique (musées).

61960. — 14 janvier 1985. — A la suite de la grève des gardiens du musée du Louvre du 28 novembre au 1^{er} décembre dernier, grève qui a entraîné la fermeture de la totalité des salles du palais, **M. Dominique Dupilet** demande à **M. le ministre de la culture** s'il envisage, en cas de grève du personnel des musées, d'instaurer un service minimum de visites qui garantirait aux nombreux touristes français et étrangers, la visite de certaines salles dont la surveillance serait assurée par un personnel réduit. Cette mesure, qui se rapproche du service minimum garanti lors des grèves à la radio et à la télévision, permettrait ainsi aux amateurs d'œuvres d'art, notamment à ceux qui ne sont que de passage, de profiter d'un patrimoine qui leur appartient et qui devrait leur être accessible en toutes occasions.

Bibliothèques (bibliothèques municipales).

61961. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** attire l'attention de **M. le ministre de la culture** sur le problème de l'approvisionnement des bibliothèques municipales en écrits de langue étrangère. A l'heure où la maîtrise d'une langue étrangère est de plus en plus exigée et que se multiplient les cours d'initiation et de perfectionnement aux langues étrangères, force est de constater que peu de bibliothèques municipales sont convenablement fournies en ouvrages écrits en langue étrangère. Il lui demande, par conséquent, de lui indiquer quelles mesures le gouvernement entend prendre pour que ceux qui désirent lire les œuvres étrangères, soient enfin dotés des moyens qu'ils réclament.

Postes et télécommunications (téléphone).

61962. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** expose à **M. le ministre délégué chargé des P.T.T.** le problème des facturations téléphoniques détaillées. Actuellement, le service de facturation détaillée des communications taxées à la durée, est fournie aux usagers du téléphone qui sont raccordés sur des centraux téléphoniques et à leur demande. Il leur en coûte 20 francs par tranche de 100 communications et au-delà, 10 francs par tranche de 100 communications supplémentaires. Cet abonnement complémentaire, sans être prohibitif, est quand même suffisamment discriminatoire pour que bon nombre d'abonnés, notamment ceux qui n'ont qu'un volume réduit de communications, s'y désintéressent. Il lui demande en conséquence, si, dans un souci de transparence et d'équité, il envisage qu'une fiche détaillée et gratuite des communications soit désormais systématiquement envoyée aux usagers en accompagnement de leur facture habituelle.

Santé publique (maladies et épidémies).

61963. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur l'opération de dépistage dentaire menée par la P.R.E.M.U.T.A.M.E. (Prévention mutualité assurance maladie) qui, en 3 ans, a pratiqué plus de 220 000 examens dentaires sur 135 000 enfants de 6 à 9 ans dans les 4 départements des Deux-Sèvres, des Ardennes, du Tarn et du Nord. Les résultats ont montré un taux élevé de caries dentaires (80 p. 100 des enfants examinés présentent au moins une carie) qui montre : 1° que la visite chez le dentiste est toujours très mal perçue par les enfants; 2° que de nombreux parents estiment encore inutile de faire soigner les dents de lait; 3° que le faible remboursement des soins dentaires par la sécurité sociale reste un obstacle tenace. Il lui demande, en conséquence, si elle envisage de lancer une campagne d'information dont l'objet serait de sensibiliser parents et enfants sur la nécessité d'un dépistage précoce des caries dentaires.

*Patrimoine archéologique, esthétique, historique et scientifique
(musées : Paris).*

61964. — 14 janvier 1985. — **M. Dominique Dupilet** attire l'attention de **M. le ministre de la culture** sur la grève des gardiens du musée du Louvre commencée le 28 novembre dernier jusqu'au samedi 1^{er} décembre. Cette grève, qui a entraîné la fermeture de la totalité des salles du palais, est liée aux congés bonifiés auxquels ont droit tous les trente-cinq mois, les personnels antillais, très nombreux au Louvre et dans les musées nationaux. A l'occasion de ces congés, les gardiens antillais ont droit à un supplément de bagages de 15 kilogrammes sur les vols d'Air France, supplément qui leur est remboursé à leur retour par l'administration des musées avec un délai d'un ou deux mois. C'est le caractère gênant et tardif de ce remboursement qui est à l'origine de cette grève, que la Direction des musées de France, qui dispose d'un service de relations extérieures, n'a pas jugé bon de signaler. C'est ainsi que plusieurs centaines de touristes français et étrangers se sont présentés en vain aux portes du musée du Louvre avec pour seule information, un message enregistré les informant du mouvement de grève. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de réhabiliter la Direction du Louvre à publier des communiqués et de permettre ainsi au public d'obtenir des informations fiables et précises.

Chambres consulaires (chambres de métiers).

61965. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Paul Durieux** attire l'attention de **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** sur les diverses interprétations possibles de l'article 6, annexe II, du statut du personnel des chambres de métiers, arrêté du 9 février 1984. L'arrêté ministériel n° 143 du 9 février 1984 modifie entre autres l'article 6, annexe II du statut du personnel des chambres de métiers qui devient « dans ce cadre de la durée hebdomadaire légale du travail la durée du service d'enseignement est de 24 heures en moyenne ». Il existe 2 points de vue possibles : a) la notion de service s'apprécie en durée hebdomadaire soit 24 heures de cours chaque semaine, par conséquent, il s'agit bien d'une somme de cours en présence des élèves dont le total représente 24 heures; b) la période sur laquelle doivent se calculer les 24 heures en moyenne. Est-il possible de décomposer l'année en heures de travail d'enseignement en présence des élèves, soit 24 heures x 36 semaines = 864 heures ? En conséquence, il lui demande quelle interprétation exacte et sans équivoque, il faut donner à ce texte *a priori* favorable à l'amélioration des conditions de travail, à la prise en compte de la responsabilité et à la spécificité de la fonction d'enseignant.

Chômage : indemnisation (allocation).

61966. — 14 janvier 1985. — **Mme Berthe Flévet** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur la situation de certaines personnes qui, tout d'abord salariées, puis ayant exercé une activité commerciale, même de très courte durée, qu'elles ont été contraintes d'abandonner, se retrouvent, à 2 ou 3 années près de la retraite, sans aucune ressource, bien qu'ayant parfois cotisé plus de 150 trimestres à la sécurité sociale. En effet, d'une part aucune disposition ne permet en l'état actuel des textes la liquidation d'un avantage de vieillesse avant l'âge de 60 ans et, d'autre part, pour prétendre à une quelconque indemnisation du chômage, il faut avoir été titulaire d'un contrat de travail pour le dernier emploi occupé précédemment à l'entrée en chômage. Le régime dit de solidarité mis en place à partir d'avril 1984 ne permet pas toujours de prendre en charge de tels cas, de même pour l'allocation d'insertion puisqu'il faut justifier d'une responsabilité de chef de famille assumant la charge d'au moins 1 enfant. Il ne reste plus, bien souvent, que l'attribution du secours au titre de l'aide sociale. En conséquence, elle lui demande si elle compte prendre des mesures dans un proche avenir pour éviter que de tels problèmes ne se posent à une certaine catégorie de chômeurs.

Enseignement secondaire (personnel).

61967. — 14 janvier 1985. — **M. Roland Florlan** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur la situation faite à d'anciens élèves de l'Ecole normale supérieure de Cachan, qui ont obtenu, à l'issue de leur cursus normal de quatre ans, une année de bourse de la délégation générale à la recherche scientifique et technique, afin de compléter leurs études; alors que certains de leurs camarades obtenaient une cinquième année supplémentaire à l'Ecole même. Pour

ces derniers, cette année leur est entièrement prise en compte dans leur ancienneté dans l'éducation nationale, aussi bien que dans le contrat passé avec celle-ci à l'obtention du concours d'entrée. Par contre, pour les boursiers, cette année n'est nullement prise en compte à aucun niveau. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pallier à cette disparité de traitement.

Education physique et sportive (personnel).

61968. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Pierre Gabarrou** appelle l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur les possibilités d'intégration des professeurs adjoints E.P.S. dans le corps des adjoints d'enseignement. Des droits promotionnels avaient été ouverts en 1982. Il lui demande si une telle procédure ne pourrait pas à nouveau être admise pour permettre à tous ceux qui ont fourni l'effort d'acquiescer la formation exigée, d'être intégrés.

Logement (H.L.M.).

61969. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Pierre Gabarrou** attire l'attention de **M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports** sur l'article R 421-56 du décret n° 83-221 du 22 mars 1983 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux Offices d'habitations à loyer modéré. Ainsi, il est précisé que le Conseil d'administration de l'Office peut allouer aux administrateurs exerçant une activité salariée une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de salaire qu'ils subissent du fait de leur absence pendant les heures de travail à l'occasion de leur participation aux réunions des Conseils du bureau, ou des Commissions de l'Office et décider du remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil d'administration. Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget. Arrêté, qui bien que dix-huit mois au moins se soient écoulés depuis cette décision, n'a toujours pas été pris entraînant ainsi pour les administrateurs qui siègent en qualité d'élus d'une Association de défense des intérêts des locataires, une perte sur leur salaire à laquelle s'ajoutent les frais de déplacement. Il lui demande de prendre très vite les mesures qui s'imposent pour régulariser ces situations.

Logement (H.L.M.).

61970. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Pierre Gabarrou** attire l'attention de **Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'égalité, chargé du budget et de la consommation**, sur l'article R 421-56 du décret n° 83-221 du 22 mars 1983 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux Offices d'habitations à loyer modéré. Ainsi, il est précisé que le Conseil d'administration de l'Office peut allouer aux administrateurs exerçant une activité salariée une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de salaire qu'ils subissent du fait de leur absence pendant les heures de travail à l'occasion de leur participation aux réunions du remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil d'administration. Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget. Arrêté, qui bien que dix-huit mois au moins se soient écoulés depuis cette décision, n'a toujours pas été pris entraînant ainsi pour les administrateurs qui siègent en qualité d'élus d'une Association de défense des intérêts des locataires, une perte sur leur salaire à laquelle s'ajoutent les frais de déplacement. Il lui demande d'accélérer la procédure pour régulariser ces situations.

Assurance vieillesse : régime des fonctionnaires civils et militaires (calcul des pensions).

61971. — 14 janvier 1985. — **M. Jean Gallet** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur l'application des articles L 24 et L 25 du code des pensions qui précise que pour la reconstitution de carrière « les instituteurs intégrés dans le corps des P.E.G.C. et qui auront effectué quinze années de services actifs à la date du dépôt de leur demande d'intégration, conservent, au regard de l'entrée en jouissance de la pension civile de retraite, le bénéfice du classement en service actif ». Dans ces conditions le temps passé sous les drapeaux n'est pas compté dans les quinze années requises comme du service actif. L'établissement de la retraite qui aurait dû avoir lieu pour certains à cinquante-cinq ans, s'effectue alors à soixante ans. Cette situation apparaît particulièrement injuste pour les normaliens, par

exemple, qui doivent le service militaire après leur titularisation. Il lui demande quelle mesure il compte adopter ou faire adopter afin de défendre ses personnels dans un cas où la loi établit une discrimination au détriment de ceux à qui elle impose d'accomplir le service militaire.

Enseignement (personnel).

61972. — 14 janvier 1985. — **M. Hubert Gouze** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur les difficultés rencontrées par les enseignants qui souhaitent bénéficier de promotion en se soumettant à un concours interne. Son département envisageait la création de concours internes pour le C.A.P.E.S. et l'agrégation ouverts aux personnels possédant les titres universitaires requis pour les candidats aux concours de recrutements externes. Cependant, devant l'absence de dispositions concrètes sur ce projet, les intéressés s'interrogent sur son maintien; aussi lui demande-t-il quelle est sa position sur ce dossier.

Décorations (médaille militaire).

61973. — 14 janvier 1985. — **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de la défense** que l'attribution de la médaille militaire si elle vise plusieurs catégories de militaires et d'anciens militaires, est destinée aussi aux anciens combattants titulaire de la carte du combattant. Sur ce point, un très grand nombre de ressortissants de la guerre 1914-1918 ont reçu la médaille militaire. Il lui demande de préciser s'il existe encore des rescapés de la guerre 1914-1918 encore en vie, titulaires de la carte du combattant qui n'ont pu bénéficier jusqu'ici de la médaille militaire. Si oui, est-ce que le moment n'est pas arrivé de réparer cet oubli avant que les éventuels bénéficiaires partent tous vers l'autre monde.

Education physique et sportive (personnel).

61974. — 14 janvier 1985. — **M. Hubert Gouze** appelle l'attention de **M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports** sur le statut des cadres techniques de la jeunesse et des sports. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives a marqué la reconnaissance officielle des fonctions de cadre technique sportif par la création d'un corps de professeur de sport. Les personnels concernés (C.T.R., C.T.D., entraîneurs nationaux, D.T.N., entraîneurs de S.S.E...) qui exercent depuis plus de vingt-cinq ans pour certains, souhaitent l'aboutissement de cette proposition et l'élaboration d'un véritable statut de fonction. Or, les propositions du Comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 18 mai 1984 relatives aux dispositions transitoires pour les personnes en place semblent actuellement remises en cause. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire connaître dans quels délais le statut de professeur de sport pourra effectivement être mis en place et quel pourra être le contenu. Quelles mesures transitoires pourraient être proposées pour les personnels déjà en place ?

Décorations (légion d'honneur).

61975. — 14 janvier 1985. — **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de la défense** qu'au moment de sa création, par Napoléon I^{er}, la Légion d'honneur comportait un traitement. Les premiers récipiendaires promus dans l'ordre de la Légion d'honneur du 15 juillet au 16 août 1804, aux Invalides et au camp militaire de Boulogne, qui étaient au nombre de 11 656 civils et militaires, furent dotés d'un traitement qui variait selon le grade entre 5 000 francs, 3 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs et 250 francs. Il s'agissait bien sûr de francs « napoléoniens ». Ils représentaient une vraie rente annuelle pour les bénéficiaires. Depuis, les traitements rattachés à la Légion d'honneur ont fondu comme neige au soleil. Il lui demande de bien vouloir faire connaître combien existent en France de primus dans l'ordre de la Légion d'honneur qui perçoivent un traitement. Combien, dans chaque grade, y a-t-il de bénéficiaires du traitement attaché à la Légion d'honneur ? Quel est le montant dudit traitement ; comment et par qui est-il versé ? Quand un titulaire de la Légion d'honneur ne bénéficie pas du traitement attaché à son grade, quelles démarches doit-il effectuer et auprès de qui.

Impôts locaux (politique fiscale).

61976. — 14 janvier 1985. — **M. Kléber Hays** attire l'attention de **Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation**, sur les suites réservées aux délibérations des Conseils généraux de la Gironde et des Landes demandant que les défrichements exécutés sur les communes de la haute Lande dont le taux de boisement est supérieur à 70 p. 100 soient exonérés de la taxe correspondante. Des assurances ayant été données par les divers ministères pour une exonération de cinq ans, il se fait l'écho de l'inquiétude des jeunes agriculteurs de ces zones rurales défavorisées qui attendent la parution du décret depuis 1980. En conséquence, il lui demande quelles solutions elle compte mettre en œuvre pour remédier à cette situation.

Impôts locaux (politique fiscale).

61977. — 14 janvier 1985. — **M. Kléber Hays** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt**, sur les suites réservées aux délibérations des Conseils généraux de la Gironde et des Landes demandant que les défrichements exécutés sur les communes de la haute Lande dont le taux de boisement est supérieur à 70 p. 100 soient exonérés de la taxe correspondante. Des assurances ayant été données par les divers ministères pour une exonération de cinq ans, il se fait l'écho de l'inquiétude des jeunes agriculteurs de ces zones rurales défavorisées qui attendent la parution du décret depuis 1980. En conséquence, il lui demande quelles solutions il compte mettre en œuvre pour remédier à cette situation.

Créances et dettes (législation).

61978. — 14 janvier 1985. — **M. Jacques Huyghues des Etages** attire l'attention à nouveau, de **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** sur le fait que sa question écrite du 20 août n° 54862, ne semble pas avoir été bien comprise. En effet, la première phrase de la réponse ne correspond pas à celle-ci. Il apporte donc les précisions suivantes, afin d'être mieux compris : Les frais d'huissier sont bien payés par celui qui demande à l'huissier d'instrumenter, et lorsqu'il y a une action en justice, l'avocat est bien payé par celui qui l'a engagé. C'est dans cet esprit que sa question avait été rédigée. Tenant compte de cette optique, il lui demande ce qu'il pense faire, en la circonstance ?

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale).

61979. — 14 janvier 1985. — **Mme Marie Jacq** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur les difficultés que rencontrent les médecins concernés et surtout les intéressés dont la situation ne peut être réglée dans les structures actuelles. Il s'agit de personnes qui sont légèrement handicapées et souffrent surtout d'une impossibilité de s'intégrer à la vie active normale. Les troubles en cause sont trop légers pour donner accès à la notion d'handicapé adulte, qui n'est pas souhaitable, trop légers pour envisager un placement en C.A.T. et trop importants pour permettre une embauche dans une entreprise. La lenteur d'exécution des tâches, même simples, entraîne un non « rentabilité » qui décourage les employeurs éventuels. L'entrée en atelier protégé demande des délais très importants et pendant ce temps aucune ressource ne peut être attribuée à l'intéressé ! En conséquence, elle lui demande son avis sur ce problème et les mesures qui pourraient être prises.

Fruits et légumes (emploi et activité).

61980. — 14 janvier 1985. — **M. Georges Labazée** attire l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur les conditions de mise en œuvre de l'extension des règles de discipline aux producteurs de fruits et légumes situés dans les ceintures vertes des différentes agglomérations. Les mécanismes mis en œuvre apparaissent souvent mal adaptés pour des petits producteurs en contact direct avec le consommateur. Par ailleurs les procédures de retrait ne jouent pas dans ces zones. Enfin des difficultés apparaissent régulièrement tant dans la consultation des producteurs que dans la connaissance exacte de ceux qui sont appelés à faire commerce dans les marchés locaux. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre

pour favoriser d'une part une meilleure organisation des marchés et comment il compte prendre en compte d'autre part la spécificité des petits producteurs des ceintures vertes placées près des agglomérations.

Pompes funèbres (réglementation).

61981. — 14 janvier 1985. — **M. Jean Laborde** appelle l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur les difficultés que rencontrent souvent les familles qui souhaitent faire procéder à l'incinération d'un parent décédé, difficultés qui se multiplient dans la mesure où la pratique crématoriste se développe. Il lui demande s'il n'envisage pas de faire procéder par voie législative à une réglementation de cette pratique attendue par les familles qui veulent y recourir.

Assurance maladie maternité (caisses).

61982. — 14 janvier 1985. — **M. Michel Lambert** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur la situation de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie. De nombreuses interventions émanant tout autant des usagers que du personnel de cette Caisse attestent de son dysfonctionnement grandissant. Cette situation crée des drames humains insupportables. Les délais de paiement des prestations vieillesse qui parfois excèdent une année exposent les usagers à une impécuniosité souvent lourde de conséquences et toujours dégradante. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures peuvent être prises afin d'améliorer considérablement le fonctionnement de cette Caisse.

Retraites complémentaires (établissements d'hospitalisation, de soins et de cure).

61983. — 14 janvier 1985. — **M. Louis Larong** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur le décret n° 84-131 du 24 janvier 1984 portant statut des médecins hospitaliers. Il est proposé aux médecins qui abandonneraient leur secteur privé de pouvoir cotiser rétro-activement à 100 p. 100 au régime de retraite de l'I.R.C.A.N.T.E.C. En conséquence, il lui demande à quelle date les praticiens hospitaliers pourront-ils régulariser leur situation vis-à-vis de cet organisme et comment la valeur du point de rachat sera calculée. Il aimerait savoir également si l'employeur peut participer à ce rachat et si les délais peuvent être accordés pour régler cette charge sur plusieurs exercices.

Etrangers (étudiants).

61984. — 14 janvier 1985. — **M. Louis Larong** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur les conséquences de la réforme française du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques sur nos conventions d'enseignement avec les pays d'Afrique noire francophone. Ces derniers en voie de développement, éprouvent encore des besoins plus élevés que la France en médecins spécialisés. Il en est de même dans d'autres pays francophones. De plus, quel que soit leur niveau de préparation les étudiants de ces pays auront du mal soit à être admis, soit à suivre les formations actuelles françaises compte tenu de leur inadaptation provisoire aux techniques de pédagogie et de docimologie qui les accompagnent. Or, la loi du 23 décembre 1982 portant réforme des études médicales et pharmaceutiques comporte un article spécifique vous donnant la possibilité de résoudre entre autre de telles difficultés qui, dans le cas particulier, contrarient la politique de coopération francophone voulue par les doyens en médecine africains et défendue par le Président de la République française. En conséquence, il lui demande quelles décisions suffisamment souples il compte prendre avec les doyens en médecine français, pour que les étudiants en médecine de l'Afrique noire francophone qui ont un niveau requis, ne soient pas gênés pour venir se spécialiser en France par les modalités de mise en place de la réforme en cours des études médicales et pharmaceutiques et obtiennent comme par le passé, une qualification reconnue. D'ailleurs, le problème d'installation en France de ce type de spécialiste peut être facilement contourné par des dispositions d'ordre législatif, voire même réglementaires.

Collectivités locales (personnel).

61985. — 14 janvier 1985. — **M. André Lejeune** appelle l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur la prime de technicité, fixée par arrêté ministériel du 20 mars 1952, allouée aux techniciens des collectivités locales qui participent à la conception et à l'élaboration techniques des projets : Directeur général, ingénieur principal, ingénieur en chef, ingénieur subdivisionnaire, adjoint-technique chef, adjoint-technique principal, adjoint-technique, étendu, par arrêté ministériel du 27 mars 1980 aux dessinateurs chef de groupe et dessinateurs. Sont exclus de cette liste, les contremaîtres et surveillants de travaux qui effectuent la surveillance et la réalisation des travaux. Cet état de fait crée un malaise au sein du personnel technique des collectivités territoriales qui considère cette situation comme une injustice. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Professions et activités sociales (aides ménagères).

61986. — 14 janvier 1985. — **M. Jacques Mellick** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des retraités et des personnes âgées**, sur la simple reconduction au niveau 1983 de la dotation 1984 des heures d'aide ménagère à domicile réparties par la C.R.A.M. Nord-Picardie. Ces mesures ont été prises afin de respecter le cadre budgétaire imparti à la C.R.A.M. ; il a d'ailleurs fallu une dotation complémentaire en été 1984 pour assurer le simple maintien des heures 1983. Cependant, le succès rencontré par les services d'aide ménagère à domicile, conduit forcément à une augmentation annuelle des besoins. Le gouvernement a d'ailleurs encouragé le développement de ces services, et l'intervention de l'Etat a, pour la seule période 1982-1983, permis de créer 5 000 emplois équivalents temps plein. Il est indispensable que des heures accordées soient augmentées, sachant d'ailleurs que tout blocage de l'aide ménagère à domicile ne peut que conduire à des hospitalisations qui reviennent, finalement, plus cher à la collectivité. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'assurer dès cette année, le financement des besoins croissants en aide ménagère à domicile, en reprenant peut-être d'autres modes de financement et en allégeant les tâches administratives ainsi que le suggèrent les responsables de l'U.D.A.S.S.A.D. du Pas-de-Calais.

Radiodiffusion et télévision (programmes).

61987. — 14 janvier 1985. — **M. Marcel Mocœur** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication**, sur le déséquilibre existant à la radio et à la télévision nationales entre les différentes religions d'une part et les citoyens qui ne se réclament d'aucune religion de l'autre. Les diverses organisations de non croyants doivent se contenter d'un quart d'heure par semaine, à tour de rôle, sur France culture, beaucoup moins encore à la télévision, alors que les différentes confessions religieuses bénéficient d'émissions régulières et d'une durée très largement supérieure. En conséquence, il lui demande si des mesures d'ordre législatif ou réglementaire peuvent être envisagées afin que la radio et la télévision nationales aient à charge d'assurer un équilibre qui aujourd'hui n'existe pas.

Enseignement supérieur et postbaccalauréat (personnel).

61988. — 14 janvier 1985. — **M. Bernard Montergnole** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités**, sur la situation des chargés d'enseignement des disciplines juridiques et assimilées. Cette catégorie de personnels, qui a obtenu ce titre à la suite d'une procédure particulière, considère que le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 règle mal leurs problèmes. En effet, il leur est proposé soit de conserver leur titre dans un corps en voie d'extinction mais en perdant toute possibilité de présenter le concours d'agrégation, soit de se fonder dans le nouveau corps des maîtres de conférence en perdant leur spécificité. Il souhaiterait savoir s'il envisage de répondre aux revendications de cette catégorie de personnels et ainsi de proposer une modification du décret susmentionné allant dans le sens d'une reconnaissance d'un titre propre.

Etat civil (noms et prénoms).

61989. — 14 janvier 1985. — **M. Bernard Montergnole** attire l'attention de **M. le ministre de la justice** sur la liberté laissée aux parents dans le choix du prénom de leur nouveau-né. Il arrive de plus en plus fréquemment que les parents souhaitent donner à leur enfant un prénom qui n'est pas conforme à la liste des prénoms « du calendrier-français ». Les services municipaux sont alors obligés de prendre l'avis de M. le procureur de la République qui ne donne pas toujours son agrément. Dans ce cas, le maire est donc appelé à refuser aux familles le prénom choisi, engendrant, malgré les explications données, un réel mécontentement de leur part. Devant cette situation, et au moment où l'on parle de simplifications administratives, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager la modification des listes de prénoms utilisés en référence, de manière que toutes les sensibilités, les cultures d'origine, voire tout simplement les vœux des familles soient satisfaits.

Enseignement secondaire (personnel).

61990. — 14 janvier 1985. — **M. Bernard Montergnole** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique**, sur la situation à laquelle se trouvent confrontés les professeurs techniques chefs de travaux des lycées d'enseignement professionnel. Ces derniers ont vu en l'espace de quelques années leurs charges et responsabilités s'accroître sans que leur situation soit reconsidérée. Cette année dix candidats admis au concours de recrutement ont démissionné après avoir pris connaissance des conditions qui leur seraient faites. Cette catégorie est, en effet, trop déclassée par rapport aux fournisseurs de L.E.P., aux P.T.A., aux professeurs de lycées techniques et à d'autres avec qui ils se trouvaient à parité il y a quelques années. Il conviendrait donc de réparer cette injustice et de leur donner la place qu'ils méritent. Il lui demande, en conséquence, quel est le sentiment du gouvernement sur ce problème et quelles mesures il envisage de prendre en leur faveur.

Enseignement (pédagogie).

61991. — 14 janvier 1985. — **M. François Mortelette** attire l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur le problème que peut poser, pour les Centres départementaux de documentation pédagogique, une lecture restrictive des lois de décentralisation. Le Centre national de documentation pédagogique est inscrit au budget de la Nation au titre des établissements publics autonomes, les Centres régionaux et départementaux constituent le réseau distribution du Centre national. Les C.R.D.P. et C.D.D.P. reçoivent des affectations en personnel de l'éducation nationale et génèrent des emplois sur leurs fonds propres, les bâtiments utilisés sont souvent la propriété des collectivités locales et leurs ressources propres. Un certain nombre de collectivités locales s'appuie sur le fait que les Centres de documentation pédagogique ne sont pas nommément cités pour ne pas reconduire leurs subventions. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser que, dans le cadre d'un contrat ou d'une convention, il est possible pour les collectivités locales, de continuer d'aider ces C.R.D.P. et C.D.D.P.

Transports routiers (transports scolaires).

61992. — 14 janvier 1985. — **Mme Paulette Nevoux** appelle l'attention de **M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports** sur une réglementation qui limite le bénéfice de la carte de réduction de transport pour les scolaires aux communes situées à la périphérie de l'ancien département de la Seine. Par exemple, dans l'Ilôt Sensible du Bois l'Abbé situé sur les communes de Chennevières-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, un jeune canavérois pourra bénéficier de cette carte de réduction, alors qu'un jeune Champignien n'en bénéficiera pas. Elle lui demande de bien vouloir étendre le bénéfice de cette carte de circulation à l'ensemble du département du Val-de-Marne.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

61993. — 14 janvier 1985. — **M. René Olmeta** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la proposition suivante : dans le cadre de la politique d'aide à la création d'emplois menée par le gouvernement, ne serait-il pas envisageable d'assimiler le personnel de maison (service ménager en général) à des

employés classiques et, sous réserve du respect des obligations légales, de permettre aux employeurs, même particuliers, de bénéficier de mesures d'incitation fiscale (comme par exemple leur offrir la possibilité de déduire les charges liées à ces emplois du montant de l'impôt sur le revenu). Cette solution présenterait au moins deux avantages non négligeables : 1° lutter contre le travail au noir qui sévit dans ce secteur d'activité ; 2° permettre la création d'emplois nouveaux. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître son point de vue sur cette question.

*Recherche scientifique et technique
(Centre national de la recherche scientifique).*

61994. — 14 janvier 1985. — **M. Rodolphe Pasce** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur les créations de postes prévues au C.N.R.S. dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur. Il lui demande notamment sous quels délais seront publiées ces créations ou vacances de postes et si, parmi celles-ci, il est prévu des postes en lettres et sciences humaines. Il lui demande également si dans le cadre de cette réforme des postes de chercheurs de deuxième classe seront créés ou libérés et, dans l'affirmative, quelles seront alors les chances de classement des candidats non agrégés ou qui ne postuleront pas sur mutation. En ce qui concerne les mutations, il lui demande enfin si celles-ci ne pourraient pas être étendues à tous les candidats issus du corps des titulaires de son ministère au lieu d'en limiter, semble-t-il, l'application qu'aux seuls candidats issus de l'enseignement supérieur, surtout en ce qui concerne les postes de maîtres-assistants lorsqu'ils présentent les titres et qualités requis.

Enseignement supérieur et postbaccalauréat (lettres).

61995. — 14 janvier 1985. — **M. Rodolphe Pasce** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur l'enseignement des lettres qui est dispensé en littérature générale et comparée. Afin de pouvoir donner aux étudiants, aux futurs enseignants, le goût aux méthodes pluri-disciplinaires, il lui demande s'il n'envisage pas de donner son autonomie à cette discipline et d'en renforcer l'enseignement qui ne pourrait être que favorable à la rénovation des collèges et à un enseignement ouvert et de qualité.

Recherche scientifique et technique (politique de la recherche).

61996. — 14 janvier 1985. — **M. Rodolphe Pasce** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur les dispositions de la circulaire n° 84-352 du 25 novembre 1984, concernant l'état des aides aux chercheurs dans les secteurs industriels et techniques. Il lui demande, si dans le cadre des mesures transitoires qui vont accompagner la réforme de l'enseignement supérieur, il ne lui paraît pas possible d'étendre le bénéfice de ces aides aux chercheurs non agrégés de l'enseignement secondaire.

*Assurance vieillesse : régimes autonomes et spéciaux
(marins : calcul des pensions).*

61997. — 14 janvier 1985. — **M. Jean Pauziat** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement, et des transports, chargé de la mer**, sur les problèmes liés à la retraite des inscrits maritimes. Dans le régime général de la sécurité sociale, les périodes de formation en cours d'emploi sont assimilées aux périodes de travail effectif et à ce titre sont intégrées aux annuités. Il n'en est pas de même pour les périodes de formation maritime des Ecoles d'apprentissage maritime. Ainsi les patrons pêcheurs qui ont suivis les cours de l'E.A.M. pendant une ou deux années se voient privés des annuités afférentes. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de remédier à cette situation préjudiciable.

Assurance vieillesse : généralités (allocations non contributives).

61998. — 14 janvier 1985. — **M. Maurice Pourchon** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur les conséquences de la suppression de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité aux non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter et possédant plus de 3 hectares de terrain, mesure décidée par la loi n° 1239 du 29 décembre 1978. La fixation d'un seuil, bien que nécessaire, entraîne souvent un sentiment d'injustice pour ceux l'avoisinent sans

pouvoir en bénéficier. Cette impression est d'autant plus forte quand le seuil fixé s'impose à des personnes ayant un revenu modeste, comme c'est souvent le cas pour les retraités agricoles. Il lui demande donc s'il serait possible d'envisager la suppression du seuil de 3 hectares pour permettre aux retraités possédant quelques hectares, mais une retraite de base de 2 990 francs par trimestre, de pouvoir toucher le F.N.S.

Assurance vieillesse : généralités (calcul des pensions).

61999. — 14 janvier 1985. — **M. Noël Ravassard** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur l'injustice qui frappe les mutilés de guerre admis en école de rééducation avant 1968. Pour ces personnes, le temps passé en Afrique du Nord en tant que militaire, est pris en considération pour le calcul de la retraite et l'avancement. Par contre il n'en est pas de même pour la durée de la convalescence et le temps passé en école de rééducation, périodes qui sont pourtant bien évidemment liées au conflit. Il lui demande donc si elle envisage de prendre des mesures validant pour la retraite ce temps d'activité.

Impôts et taxes (taxes parafiscales).

62000. — 14 janvier 1985. — **M. Noël Ravassard** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur l'application du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision. La détention d'appareils relevant de la première catégorie donne lieu à la perception d'une redevance pour chacun de ceux-ci. Le développement souhaité de l'informatique amène les établissements scolaires, les communes à acquérir de nouveaux téléviseurs. Ils devront acquitter plusieurs redevances. L'application de ce décret pourrait donc avoir un effet dissuasif. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'exclure les petites communes et les établissements scolaires du champ d'application de ce décret.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

62001. — 14 janvier 1985. — **M. Noël Ravassard** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la situation de certaines communes assujetties à l'écarternement de la taxe professionnelle. Celles qui veulent compléter leurs ressources en fiscalité directe locale ne peuvent le faire que par une majoration proportionnelle des taxes. Or, en général, dans ces communes, le taux de la taxe professionnelle est faible, et en tout état de cause, supérieur en pourcentage aux taux des trois autres taxes, par rapport aux moyennes nationales. De nombreux élus souhaiteraient qu'une certaine liberté soit accordée quant à l'évolution du taux de la taxe professionnelle dans la mesure où son taux serait inférieur à la moitié de la moyenne nationale et le taux des trois autres taxes supérieur à la moitié de la moyenne nationale. Il lui demande donc s'il envisage d'autoriser ces modifications de taux.

Impôts et taxes (contrôle et contentieux).

62002. — 14 janvier 1985. — **M. Noël Ravassard** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la désignation des membres titulaires et suppléants appelés à siéger au sein de la Commission des impôts. De nombreux élus, considérant que les services des impôts ne respectent pas toujours la priorité des noms désignés par les communes pour siéger au sein de cette Commission, souhaiteraient d'une part que l'ordre figurant sur la liste établie par chaque Conseil municipal soit respecté et d'autre part que, dans les communes de moins de 500 habitants, le nombre de titulaires et de suppléants soit allégé. Il lui demande s'il envisage de prendre en considération ces remarques.

Boissons et alcools (alcools).

62003. — 14 janvier 1985. — **M. Noël Ravassard** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur les laisser-passer délivrés lors des campagnes de distillations dans les ateliers publics. Si l'alambic stationne dans une commune ne disposant pas d'une recette ruraliste, le distillateur est habilité à compléter les

laisser-passer pour le transport de l'alcool obtenu. Lorsque les opérations de distillations se font dans une commune où existe une recette locale des impôts les laisser-passer sont obligatoirement délivrés par les fonctionnaires. La distillation ne peut donc se faire au-delà des heures d'ouverture de bureaux. La réglementation en vigueur prolonge donc un travail pénible et contraignant. La possibilité pour le distillateur de délivrer en tout lieu les laisser-passer se traduirait par une plus grande commodité de fonctionnement des ateliers publics et par un allègement de travail dans les recettes locales. Il lui demande donc s'il pourrait prendre des mesures dans ce sens.

Impôts locaux (impôts directs).

62004. — 14 janvier 1985. — **M. Noël Ravassard** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la possibilité de réviser le revenu cadastral dans la vallée de la Saône. Dans le département de l'Ain, la dernière révision cadastrale complète remonte à 1961. A cette époque, la valeur locative moyenne retenue par l'administration pour le calcul du revenu cadastral (R.C. : quatre-vingtième de la valeur locative), était à l'hectare de polyculture, pour cette région de 103,90 francs (vallée de la Saône) alors qu'elle était pour les autres régions de : Bresse : 90,45; Bugey : 78,72; Haut Bugey : 50,21; Côteiré : 53,36; Dombes : 73,54; pays de Gex : 133,54. En 1978, il a été procédé à une révision simplifiée, par application d'un coefficient uniforme tenant compte d'une augmentation moyenne des valeurs locatives à partir de l'observation d'un échantillon de baux sur chacune des régions. Le coefficient adopté par la vallée de la Saône à ce moment là était de 3,15. Une deuxième révision cadastrale simplifiée devait avoir lieu en 1981. Le coefficient retenu à ce moment là était de 4,14 par rapport au chiffre de 1961. Ces deux révisions cadastrales simplifiées se traduisent par une valeur locative unitaire moyenne au 1^{er} janvier 1981 de : Bresse : 407,03; Bugey : 352,36; Haut Bugey : 208,38; Côteiré : 230,52; Dombes : 318,43; pays de Gex : 454,04; vallée de la Saône : 430,15. On peut donc constater que depuis la révision de 1961, la situation du revenu cadastral de la vallée de la Saône n'a fait que s'aggraver et, en dehors du pays de Gex, qui bénéficie d'une situation particulière (zone franche, proximité de Genève) la vallée de Saône reste en tête dans le montant des revenus cadastraux de notre département. Il faut ajouter à cette situation qu'une superficie importante de la vallée de Saône est constituée par des terres de prairie de qualité moyenne, régulièrement inondables et que pour les terres ci-dessus, le revenu cadastral est supérieur au revenu cadastral normal qui découlerait d'une révision complète prenant en compte les valeurs locatives réelles aujourd'hui. Le revenu cadastral sert notamment de base au calcul des impôts fonciers, des bénéfices agricoles et des différentes cotisations à la mutualité sociale agricole. Il lui demande s'il envisage de demander une révision du revenu cadastral dans ce secteur et de faire procéder par ses services fiscaux régulièrement à une révision cadastrale complète.

Permis de conduire (réglementation).

62005. — 14 janvier 1985. — **M. Alain Richard** appelle l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur les possibilités de fractionner l'exécution d'une peine de suspension du permis de conduire. Il apparaît en effet que lorsqu'une décision administrative de suspension de permis est prise, il n'est pas possible d'en demander le fractionnement de son exécution alors qu'une telle possibilité existe dans le cas de peines prononcées judiciairement pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Compte tenu du nombre important de décisions administratives en la matière, ne conviendrait-il pas de modifier la réglementation en vigueur à ce sujet afin que l'on tienne compte des cas les plus difficiles notamment ceux où les intéressés ont besoin de conduire pour exercer leur métier. Actuellement la seule solution qui s'offre à eux est de comparaître en jugement très vite, ce qui est très aléatoire compte tenu de l'encombrement des juridictions. En conséquence il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre en ce domaine, afin que les sanctions administratives puissent être modulées en fonction des situations des contrevenants, ceci n'étant pas exclusif de la nécessaire sévérité à l'encontre des infractions menaçant la sécurité routière.

Professions et activités paramédicales (infirmiers et infirmières).

62006. — 14 janvier 1985. — **M. Jean Rousseau** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé**, sur le décret du 17 juillet 1984 qui a revalorisé la profession des infirmières et infirmiers après l'annulation du décret du 12 mai 1981 qui régissait cette profession. La Nomenclature des actes infirmiers en application date de mai 1979 (*Journal officiel* du 10 mai 1979), et la

Caisse nationale d'assurance maladie se refuserait à toute révision. En conséquence, il lui demande si ledit décret pourrait être effectivement applicable pour les infirmières libérales.

Institutions sociales et médico-sociales (personnel).

62007. — 14 janvier 1985. — **M. Jean-Michel Testu** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur la situation des directeurs d'établissements spécialisés du secteur sanitaire, social et médico-social. Bien que possédant le diplôme de directeur d'établissement : spécialisé délivré par l'éducation nationale, et exerçant des fonctions analogues, ces personnes ne bénéficient pas du même classement indiciaire que les directeurs d'Ecole nationale de perfectionnement et les directeurs adjoints de collège chargés de S.E.S. Actuellement, ces directeurs perçoivent une indemnité compensatrice mais celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul de la pension de retraite. En conséquence, il lui demande s'il envisage de modifier les textes actuellement en vigueur afin que tous les directeurs responsables d'établissements du secteur sanitaire, social et médico-social, gérés par les œuvres de l'éducation nationale, et qui sont titulaires du diplôme de directeur d'établissement spécialisé délivré par l'éducation nationale, soient assimilés du point de vue de leur classement indiciaire à : a) directeur d'Ecole nationale de perfectionnement quand l'établissement qu'ils dirigent contient un internat; b) directeur adjoint chargé de S.E.S. quand ils dirigent un service ou un semi-internat.

Assurance invalidité décès (bénéficiaires).

62008. — 14 janvier 1985. — **M. Yvon Tondou** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur les conséquences des restrictions apportées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, en matière de protection sociale des chômeurs. Alors que sous l'empire de la loi du 4 janvier 1982 ils avaient droit à une couverture sociale gratuite et illimitée tant qu'ils justifiaient être à la recherche d'un emploi, ils perdent désormais le bénéfice de l'assurance invalidité à la fin de leur période d'indemnisation, et douze mois plus tard ils ne peuvent plus prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité. Bien que ces mesures semblent toucher un nombre limité de personnes du fait de l'élargissement du champ d'application du régime solidarité institué par les ordonnances des 16 février et 21 mars 1984, elles n'en touchent pas moins des personnes dont la situation est précaire. Aussi lui demande-t-il si elle n'entend pas remédier à une situation qui conduit les chômeurs ayant épuisé leurs droits à indemnisation à voir de surcroît diminuer l'étendue de leur protection sociale.

Impôts et taxes (taxe sur les salaires).

62009. — 14 janvier 1985. — **M. Bruno Vennin** attire l'attention de **M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle** sur les problèmes de taxation des salaires des ouvriers handicapés travaillant dans les Centres d'aide par le travail : 1° les C.A.T. sont autorisés à fonctionner hors T.V.A. mais doivent payer la taxe sur les salaires; 2° les rémunérations des ouvriers handicapés sont versées, en partie, par les C.A.T. et pour l'autre partie par l'Etat par le truchement du ministère du travail; 3° les C.A.T. versent les cotisations et la taxe sur la partie des salaires qui leur incombent; 4° la Direction du travail et de l'emploi verse aux C.A.T. le complément de rémunération plus les charges afférentes, et ceci, jusqu'au 31 décembre 1983. Depuis le 1^{er} janvier 1983, le ministère du travail, par « absence sur la liste des charges » sur sa circulaire D.E. n° 8-83 du 31 janvier 1983 a décidé de ne plus verser la taxe sur les salaires du complément de rémunération. Mais, le ministre des finances continue de réclamer cette dernière n'ayant, quant à lui, aucune instruction. Il y a donc là une situation paradoxale et une charge supplémentaire sur la section commerciale des C.A.T. La décision contestée n'est pas mentionnée dans la circulaire économique du ministère (n° 84-10 du 25 juin 1984). Qui doit donc payer la taxe sur les salaires concernant le complément de rémunérations versé par le ministère du travail, étant entendu que celui-ci n'a pas prévu ladite taxe ? La solution la plus simple serait de supprimer le versement de cette taxe sur cette fraction de la rémunération des ouvriers handicapés.

Chômage : indemnisation (allocation d'insertion).

62010. — 14 janvier 1985. — **M. Bernard Villette** attire l'attention de **M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle** sur les conséquences de certaines dispositions contenues dans le décret n° 84-216 du 29 mars 1984 pris pour l'application de l'article L 351-9 du code du travail. A l'article 2 du décret il est prévu qu'ouvrent droit à l'allocation d'insertion, en particulier, les personnes titulaires depuis moins de douze mois d'un diplôme de l'enseignement technologique. Or certains élèves titulaires d'un C.A.P. ou d'un B.E.P. font parfois une année d'études supplémentaire afin d'acquérir un complément de formation à l'issue de laquelle ils ne peuvent plus prétendre, si besoin est, à l'allocation d'insertion puisqu'il s'est écoulé plus de douze mois depuis l'obtention du diplôme. Il est injuste que des jeunes se trouvent ainsi dans une situation plus défavorable que leurs camarades qui n'ont pas eu la volonté d'acquiescer une formation plus poussée. Il lui demande s'il ne serait pas envisagé de prolonger les délais d'attribution de l'allocation d'insertion d'une période égale à celle passée en formation depuis l'obtention d'un diplôme technologique.

Communes (finances locales).

62011. — 14 janvier 1985. — **M. Alain Vivien** attire l'attention de **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** sur l'article 19 du décret n° 84-108 du 16 février 1984 prévoyant que les opérations d'équipement ayant reçu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982 ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la D.G.E. Jusqu'en 1983, cette notion de commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982 n'avait pas été retenue. Un certain nombre de municipalités, de bonne foi, avaient donc suivi une procédure plus libérale et commencé l'exécution de certains travaux. Il lui demande pourquoi le décret précité a modifié les errements précédemment observés.

Fonctionnaires et agents publics (congrès et vacances).

62012. — 14 janvier 1985. — **M. Alain Vivien** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives**, sur la situation des femmes fonctionnaires qui prennent un congé parental et qui, de ce fait, perdent une partie ou la totalité de leurs droits aux congés annuels, le congé parental devant suivre immédiatement le congé de maternité. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de préciser que le fonctionnaire peut épuiser la totalité de ses droits aux congés annuels légaux à la suite d'un congé de maternité sans que cela lui interdise la possibilité de prendre un congé parental.

Impôts et taxes (taxes parafiscales).

62013. — 14 janvier 1985. — **M. Marcel Wacheux** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur l'application de la taxe de redevance télévision aux récepteurs détenus par les établissements d'enseignement du premier degré. Les écoles primaires de sa commune ont reçu cette année et pour la première fois, un avis d'imposition à la redevance télévision sous le motif que sont désormais exclus du bénéfice de l'exonération « les appareils détenus par les établissements d'enseignement qui ne relèvent pas directement de l'Etat et, notamment, les établissements d'enseignement privés et ceux dépendant des collectivités locales ». Les collèges et lycées publics continuent quant à eux, de bénéficier de l'exonération de cette taxe. Alors qu'il apparaît essentiel que les enfants, dès le plus jeune âge, se familiarisent avec le matériel audio-visuel, cette mesure vient pénaliser les efforts faits dans ce domaine, dans les matières d'éveil. Cette mesure vient en contradiction avec les objectifs de rénovation du contenu de la formation et il semble anormal que l'on ait supprimé l'exonération pour les établissements du premier degré alors qu'elle est maintenue pour les collèges et lycées. Il est important que soit préservée une continuité dans l'enseignement sachant que l'étape de l'école primaire est essentielle pour l'éveil des enfants aux différentes matières. La suppression de l'exonération apparaît en fait comme une application abusive de la décentralisation d'autant que les programmes d'enseignement sont toujours de la responsabilité de l'Etat. Il lui demande en conséquence si cette nouvelle mesure est exacte et s'il envisage de la maintenir malgré les conséquences sur l'enseignement primaire.

Sécurité sociale (cotisations).

62014. — 14 janvier 1985. — **M. Pascal Clément** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement**, sur l'accroissement des charges des entreprises dû au raccourcissement des délais de paiement de leurs cotisations sociales. Cette mesure ayant pour effet d'élever de plus d'1 milliard de francs par mois de décembre 1984 à mai 1985 les cotisations sociales versées par les employeurs, il lui demande si elle est vraiment opportune compte tenu des déclarations présidentielles sur l'allègement, en 1985, des charges des entreprises.

Protection civile (politique de la protection civile).

62015. — 14 janvier 1985. — **M. Joseph-Henri Maujoui** Du Gasset demande à **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** à quelles règles sont tenus les sapeurs-pompiers pour forcer les portes d'un appartement. Soit qu'il s'agisse de sauver des vies humaines, soit qu'il y ait lieu de faire face à des sinistres matériels : fuites d'eau, inondations, début d'incendie ?

Electricité et gaz (gaz naturel).

62016. — 14 janvier 1985. — **M. Joseph-Henri Maujoui** Du Gasset demande à **M. le Premier ministre** s'il est exact que les autorités soviétiques auraient accepté de renégocier le contrat de vente à la France de gaz en ce qui concerne les quantités ; 6 milliards de mètres cubes de gaz étaient initialement prévus en 1985, et 8 en 1986 ? Dans l'affirmative, suivant quelles modalités se feraient ces renégociations ?

Assurance vieillesse : régime des fonctionnaires civils et militaires (politique à l'égard des retraités).

62017. — 14 janvier 1985. — **M. Joseph-Henri Maujoui** Du Gasset expose à **M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation** que l'article 125 de la loi de finances 1984 (*Journal officiel* du 30 décembre 1983) en matière de protection des ayants droit en cas de décès en service commandé constituant un progrès social réel (promotion de grade, et pension de réversion passant de 50 à 100 p. 100. Points de bonification pour le calcul de la retraite : un an par cinq ans de service). Or, jusqu'à maintenant, ce progrès est bloqué par la non parution des décrets d'application de la loi de finances 1984 donc depuis un an. Il s'étonne de ces retards : d'autant plus qu'il semble que la Caisse de retraite ne soit pas déficitaire. Il lui demande, en conséquence, où en est ce dossier.

Enseignement secondaire (établissements : Paris).

62018. — 14 janvier 1985. — **M. Georges Meamin** rappelle à **M. le ministre de l'éducation nationale** qu'en août 1984, un troisième plafond du lycée Claude Bernard s'est précipitamment effondré, suivant 2 événements analogues datant, l'un de l'année 1977-1978, l'autre de mars 1981. A la suite de ce troisième incident, la décision d'abattre globalement tous les faux plafonds de l'établissement, y compris les coupoles des escaliers, fut prise (soit 19 186 mètres carrés), les experts, commis par le service des constructions scolaires, ayant invoqué leur impossibilité de déterminer ce qui tenait de ce qui risquait de ne pas pouvoir tenir, indétermination regrettable. La dépose de ces plafonds entraîne, ce qui est prévisible, une inadéquation des locaux aux besoins de la scolarité : déficience du chauffage, perte d'éclairage et de luminosité, les plafonds sont devenus des caissons de béton brut, véritables carrières de ciment, de plâtre et de poussière. Les crédits avaient été promis qui permettraient dans le courant de l'année 1985 une restauration totale. Il semblerait que des crédits actuellement débloqués ne correspondent pas aux promesses et aux impératifs de la restauration pour la rentrée des classes et l'on s'oriente vers des délais qui risquent de pourrir la situation. Il déplore la dégradation progressive d'un bâtiment d'une cinquantaine d'années à peine, dont on n'a pas su assurer la maintenance. Il lui demande en conséquence de clarifier la situation et de permettre aux services compétents de disposer des moyens financiers nécessaires pour rendre au lycée Claude Bernard, communauté de 1 500 élèves, les normes de viabilité exigées pour des établissements scolaires.

Titre.

62019. — 14 janvier 1985. — La création d'une Ecole nationale d'exportation, considérée comme une sorte de « fondation » destinée à coordonner les actions menées dans ce domaine aussi bien par les écoles de commerce que par les universités, est inscrite sous le projet de budget 1985. **M. Georges Mesmin** demande en conséquence à **Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur** si effectivement les Ecoles de commerce et les universités ont souhaité voir se mettre en place une telle structure de coordination et, si tel est le cas, les avantages qu'elles voient à l'existence de cette « fondation ».

Automobiles et cycles (entreprises).

62020. — 14 janvier 1985. — Selon la presse, les pertes de la régie Renault, pour les six premiers mois de 1984, s'élèveraient à 23 milliards de francs, montant qui aurait été très fortement minoré et ramené à 3,6 milliards de francs à la faveur du passage au nouveau plan comptable. En raison de l'écart très important existant entre ces deux chiffres, **M. Georges Mesmin** demande à **Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur** de lui fournir le montant exact des pertes de la régie Renault sur la période considérée.

*Radiodiffusion et télévision
(chaînes de télévision et stations de radio).*

62021. — 14 janvier 1985. — **M. Georges Mesmin** demande à **M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication**, de lui fournir le coût exact du lancement de Canal Plus, chaîne de télévision où l'Etat est largement partie prenante par le biais de l'Agence Havas.

Chasse et pêche (politique de la chasse).

62022. — 14 janvier 1985. — **M. Georges Mesmin** souhaite connaître les intentions de **Mme le ministre de l'environnement** sur une éventuelle révision de la loi Verdeille sur la chasse. Alors qu'un drame récent réveille les oppositions traditionnelles entre partisans et adversaires de la chasse, n'est-il pas opportun d'amender les textes existants et d'organiser le droit de « non chasse » ou « droit de gîte » opposable, le cas échéant, par le propriétaire d'un domaine, même inférieur à 20 hectares, au droit de chasse détenu par les Associations communales de chasse agréées.

Santé publique (produits dangereux).

62023. — 14 janvier 1985. — **M. Georges Mesmin** attire l'attention de **Mme le ministre de l'environnement** sur la nécessité politique de surveillance à exercer sur les décharges « sauvages » de produits toxiques. Ainsi qu'il l'a maintes fois souligné, il constate que l'alerte causée par l'affaire de la bioxine de Séveso n'a pas suffi à déployer les efforts indispensables à un contrôle géré des circuits des déchets industriels. En effet, un stock de 484 fûts de polychlorobiphenyl, produit hautement toxique, a été récemment découvert sans surveillance dans un entrepôt ancien promis à la démolition, mais dont aucune autorité n'a pu ou voulu assurer la destruction et le transport des matières dangereuses vers un dépôt agréé. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour éviter à l'avenir semblable carence et les dangers qui pourraient en résulter pour la population.

*Enseignement supérieur et postbaccalauréat
(Ecole nationale d'administration).*

62024. — 14 janvier 1985. — **M. Maurice Ligot** attire l'attention de **M. le Premier ministre** sur la nécessité pour un pays comme la France, moyen par la taille mais considérable par le passé et le poids politique, économique et culturel, d'entretenir des liens étroits et divers avec les pays en voie de développement et notamment avec les pays qui furent liés à elle par les liens de la colonisation. Pendant un siècle, des hommes avaient été préparés pour conduire la politique de la France, dans l'ancienne Ecole coloniale, devenue Ecole nationale de la France

d'outre-mer, qui avait eu le grand mérite de susciter de vraies vocations et de préparer des hommes particulièrement ouverts aux évolutions nécessaires. La décolonisation des années 60 a conduit à l'arrêt de cette formation. Depuis lors, l'action de la France dans les pays en voie de développement s'est appuyée sur un vivier qui ne se renouvelait pas. Très bientôt, les administrations françaises ne pourront plus compter sur les capacités de ces spécialistes compétents de l'Afrique et, en général, des pays en voie de développement. C'est pourquoi il suggère d'ouvrir à l'Ecole nationale d'administration une formation spécifique sur le développement, qui préparerait concrètement à l'action sur le terrain et à la coopération avec des pays, dont la psychologie et le développement sont très différents de ce que connaissent les fonctionnaires français. Au moment où l'Ecole d'administration, comme l'Etat, est l'objet de rudes contestations, l'élargissement des formations qu'elle est appelée à donner serait, en même temps, un moyen de renouveler son image, tout en renouant avec une grande tradition nationale d'ouverture au monde. Sous peine de voir diminuer gravement, tant au plan politique qu'économique, l'influence de la France dans le monde, il demande donc qu'une décision soit prise, qui permettrait d'assurer au sein de l'Ecole nationale d'administration une formation spécifique des fonctionnaires français, destinés à travailler auprès des pays en voie de développement.

*Enseignement supérieur et postbaccalauréat
(Ecole nationale d'administration).*

62025. — 14 janvier 1985. — **M. Maurice Ligot** attire l'attention de **M. le ministre des relations extérieures** sur la nécessité pour un pays comme la France, moyen par la taille mais considérable par le passé et le poids politique, économique et culturel, d'entretenir des liens étroits et divers avec les pays en voie de développement et notamment avec les pays qui furent liés à elle par les liens de la colonisation. Pendant un siècle, des hommes avaient été préparés pour conduire la politique de la France, dans l'ancienne Ecole coloniale, devenue Ecole nationale de la France d'outre-mer, qui avait eu le grand mérite de susciter de vraies vocations et de préparer des hommes particulièrement ouverts aux évolutions nécessaires. La décolonisation des années 60 a conduit à l'arrêt de cette formation. Depuis lors, l'action de la France dans les pays en voie de développement s'est appuyée sur un vivier qui ne se renouvelait pas. Très bientôt, les administrations françaises ne pourront plus compter sur les capacités de ces spécialistes compétents de l'Afrique et, en général, des pays en voie de développement. C'est pourquoi il suggère d'ouvrir à l'Ecole nationale d'administration une formation spécifique sur le développement, qui préparerait concrètement à l'action sur le terrain et à la coopération avec des pays, dont la psychologie et le développement sont très différents de ce que connaissent les fonctionnaires français. Au moment où l'Ecole d'administration, comme l'Etat, est l'objet de rudes contestations, l'élargissement des formations qu'elle est appelée à donner serait, en même temps, un moyen de renouveler son image, tout en renouant avec une grande tradition nationale d'ouverture au monde. Sous peine de voir diminuer gravement, tant au plan politique qu'économique, l'influence de la France dans le monde, il demande donc qu'une décision soit prise, qui permettrait d'assurer au sein de l'Ecole nationale d'administration une formation spécifique des fonctionnaires français, destinés à travailler auprès des pays en voie de développement.

*Enseignement supérieur et postbaccalauréat
(Ecole nationale d'administration).*

62026. — 14 janvier 1985. — **M. Maurice Ligot** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives**, sur la nécessité pour un pays comme la France, moyen par la taille mais considérable par le passé et le poids politique, économique et culturel, d'entretenir des liens étroits et divers avec les pays en voie de développement et notamment avec les pays qui furent liés à elle par les liens de la colonisation. Pendant un siècle, des hommes avaient été préparés pour conduire la politique de la France, dans l'ancienne Ecole coloniale, devenue Ecole nationale de la France d'outre-mer, qui avait eu le grand mérite de susciter de vraies vocations et de préparer des hommes particulièrement ouverts aux évolutions nécessaires. La décolonisation des années 60 a conduit à l'arrêt de cette formation. Depuis lors, l'action de la France dans les pays en voie de développement s'est appuyée sur un vivier qui ne se renouvelait pas. Très bientôt, les administrations françaises ne pourront plus compter sur les capacités de ces spécialistes compétents de l'Afrique et, en général, des pays en voie de développement. C'est pourquoi il suggère d'ouvrir à l'Ecole nationale d'administration une formation spécifique sur le développement, qui préparerait concrètement à l'action sur le terrain et à la coopération avec des pays, dont la psychologie et le développement sont très différents de ce que connaissent les

fonctionnaires français. Au moment où l'Ecole d'administration, comme l'Etat, est l'objet de rudes contestations, l'élargissement des formations qu'elle est appelée à donner serait, en même temps, un moyen de renouveler son image, tout en renouant avec une grande tradition nationale d'ouverture au monde. Sous peine de voir diminuer gravement, tant au plan politique qu'économique, l'influence de la France dans le monde, il demande donc qu'une décision soit prise, qui permettrait d'assurer au sein de l'Ecole nationale d'administration une formation spécifique des fonctionnaires français, destinés à travailler auprès des pays en voie de développement.

Produits chimiques et parachimiques (entreprises : Hérault).

62027. — 14 janvier 1985. — **M. Paul Belmigièr** appelle l'attention de **Mme le ministre de l'environnement** sur le fait que les premières informations sur les travaux de la Commission d'enquête à la suite de la catastrophe de Bhopal font état d'un rapport établi en 1982 par les propres inspecteurs de la firme « Union Carbide » sur les conditions de sécurité défectueuses à cette date. Il lui demande la communication immédiate de l'intégralité de ce rapport aux élus au C.H.S. de l'usine de « La Littorale » de Béziers, aux élus de la population et à la presse.

Produits chimiques et parachimiques (entreprises : Hérault).

62028. — 14 janvier 1985. — **M. Paul Belmigièr** appelle, à la suite de la visite effectuée par **Mme le ministre de l'environnement** à l'usine de « La Littorale » à Béziers le lundi 9 décembre 1984, son attention sur l'absolue nécessité de voir des élus ouvriers et cadres du Comité d'hygiène et sécurité de cette entreprise participer activement à toutes les phases de l'enquête en cours sur la catastrophe de Bhopal (Inde). Il lui fait valoir que cette disposition a été retenue en réunion du C.H.S.C.T. le mercredi 5 décembre 1984. Il lui demande donc de veiller à une application rigoureuse de cette disposition et en particulier à ce qu'aucun obstacle ne soit mis à l'accès des travailleurs élus à l'intégralité des actes de l'enquête en cours (par les services publics indiens ou français) ou par l'Union Carbide international. Il souhaite en particulier un contact avec l'intersyndicale de l'entreprise pour la mise à disposition si nécessaire par les pouvoirs publics des fonds utiles à l'organisation syndicale et aux élus au C.H.S.C.T.

Fonctionnaires et agents publics (auxiliaires, contractuels et vacataires).

62029. — 14 janvier 1985. — **M. Louis Maisonnat** attire l'attention de **M. le ministre de la justice**, concernant la loi du 11 juin 1983, instituant les conditions dans lesquelles devaient être pourvus les emplois permanents de l'Etat. Cette loi prévoyait l'intégration, à leur demande, des agents non titulaires de l'Etat, les décrets prévus par la loi devant être pris dans l'année suivant la publication de la loi. Or, à la date d'aujourd'hui, soit six mois après l'expiration du délai imparti par la loi, les décrets n'ont pas été publiés. Il demande donc les dispositions qu'il entend prendre pour faire respecter la mise en application de cette loi.

Fonctionnaires et agents publics (auxiliaires, contractuels et vacataires).

62030. — 14 janvier 1985. — **M. Louis Maisonnat** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives**, concernant la loi du 11 juin 1983, instituant les conditions, dans lesquelles devaient être pourvus les emplois permanents de l'Etat. Cette loi prévoyait l'intégration, à leur demande, des agents non titulaires de l'Etat, les décrets prévus par la loi devant être pris dans l'année suivant la publication de la loi. Or, à la date d'aujourd'hui, soit six mois après l'expiration du délai imparti par la loi, les décrets n'ont pas été publiés. Il demande donc la date à laquelle les décrets d'application seront publiés afin de respecter les dispositions de cette loi et les engagements du gouvernement concernant les agents non titulaires de l'Etat.

Décorations (Légion d'honneur).

62031. — 14 janvier 1985. — **M. André Tourné** rappelle à **M. le ministre de la défense** qu'il est prévu depuis longtemps déjà des contingents spéciaux de Légions d'honneur en faveur des anciens combattants de la guerre 1914-1918 qui comptent plusieurs titres de guerre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître

combien de contingents spéciaux dans l'ordre de la Légion d'honneur ont été décidés et honorés en faveur des anciens combattants de la guerre 1914-1918 au cours de chacune des dix années écoulées de 1975 à 1984.

Décorations (Légion d'honneur).

62032. — 14 janvier 1985. — **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de la défense** que la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, dans sa séance du 9 octobre 1984 a tenu compte des multiples demandes et requêtes présentées par les Associations d'anciens combattants et par les parlementaires qui leurs sont fidèles. Elle a, en effet, voté une observation à l'unanimité tendant à obtenir un nouveau contingent de Croix de légion d'honneur en faveur des rescapés de la guerre 1914-1918. Il semble que ce vœu et ceux exprimés à la tribune de l'Assemblée nationale, ont été entendus du gouvernement et de son ministère. En vue d'éclaircir ce problème, il lui demande de bien vouloir faire connaître : a) de quelle importance en nombre et en grades est le nouveau contingent prévu ; b) quelles conditions devront remplir les nouveaux récipiendaires ressortissants de la guerre 1914-1918 pour être promus ; c) à quelle date seront définitivement décernées les croix.

Décorations (Légion d'honneur).

62033. — 14 janvier 1985. — **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de la justice** que chaque ministère civil dispose d'un contingent annuel de Croix de légion d'honneur à attribuer suivant la discrétion du ministre responsable. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître la part de Croix de légion d'honneur qui revient, annuellement, à chacun des ministères qui composent le gouvernement : en nombre et en grades.

Décorations (Légion d'honneur).

62034. — 14 janvier 1985. — **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de la défense** que la Légion d'honneur décernée à titre militaire est une récompense très élevée. Récompense qui part du grade de chevalier en augmentant vers ceux d'officier, de commandeur, de grand officier et de grand croix. Il lui demande de bien vouloir faire connaître quel est le contingent officiel annuel de Légion d'honneur accordé à titre militaire : a) globalement ; b) à part, dans chacun des cinq grades rappelés ci-dessus.

Décorations (Légion d'honneur).

62035. — 14 janvier 1985. — **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de la justice** que la Légion d'honneur peut être décernée à titre civil dans les cinq grades de l'ordre. Il lui demande de bien vouloir faire connaître combien de Légion d'honneur à titre civil et dans les cinq grades de l'ordre ont été décernées au cours de chacune des dix années écoulées de 1975 à 1984.

Décorations (Légion d'honneur).

62036. — 14 janvier 1985. — **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de la défense** que les rares survivants de la guerre 1914-1918 ont atteint ou dépassé l'âge de quatre-vingt-dix ans. En effet, ceux qui étaient sous les drapeaux au moment du début de la guerre 1914-1918, appartenaient aux classes 11, 12 et 13. Ceux d'entre-eux qui échappèrent aux premiers et meurtriers combats de la première grande bataille de la Marne en septembre 1914 et qui vivent encore, ont atteint l'âge de quatre-vingt-douze, quatre-vingt-treize et quatre-vingt-quatorze ans. Les habitants du pays du sexe masculin à ces âges, la mort décime leurs rangs. Il serait tout à fait naturel qu'en faveur de ces glorieux français titulaires de la carte du combattant et encore en vie, soit décidé un contingent spécial de Croix de la Légion d'honneur. Cela sans faire entrer la notion de titres de guerre. Pourquoi une telle mesure ? D'abord pour chacun de ces survivants ayant atteint ou dépassé l'âge de quatre-vingt-dix ans, le temps qui leur reste à vivre est bien compté. Ensuite, leur nombre s'éclaircit au point de disparaître progressivement de la pyramide des âges. De plus, il faut ajouter que la carte du combattant surtout pour ceux de la guerre 1914-1918 est le plus beau, le plus exaltant et le plus respectable titre de guerre. Ladite carte leur fut attribuée à condition qu'ils aient pu prouver qu'ils avaient appartenu à une unité combattante pendant au moins quatre-vingt-dix jours fermes et dans une zone, dite des armées, pendant une même durée. Cette façon d'attribuer la carte du combattant aux poilus de la guerre 1914-1918, fut